

APOSTILLE			
Convention de La Haye du 5 octobre 1961			
المملكة المغربية Kingdom of Morocco / Royaume du Maroc		Cou	
ثيقة This public document / Le présent ac			
منغروشنى محمد SEGHROUCHNI MOHAMMED		من قبل has been signed by a été signé par	
رئيس مصلحة chef de service		بصفته acting in the capacity of/ agissant en qualité de	
نائب رئيس كتابة الضبط المحكمة الابتدائية - وجدة Vice président du secrétariat des greffes Tribunal de Première Instance - oujda		يحمل خاتم bears the stamp of/ est revêtu du sceau	
يشهد Certified / Attesté			
30/09/2025	بتاريخ the / le	وجدة oujda	في at / à
		طارق أميمة TARIC AMIMA	من طرف by / par
29038123040		رقم N° / sous n°	
توقيع /Signature Signature		خاتم Stamp Sceau	

معلومات إضافية للربط بين الوثيقة الأوستيل و الوثيقة المعنية
more information to link the Apostille certificate to the related document
plus d'information pour lier le certificat Apostille au document sous-adjacent

5	عدد الصفحات Number of pages Nombre de pages	24/09/2025	تم توقيع الوثيقة المعنية بتاريخ The document was Signed the Le document sous-adjacent est Signé le
---	---	------------	--

للتأكد من صحة هذا الأوستيل، يمكن لكل من يهمه الأمر تصفح الرابط أسفله
To verify the issuance of this Apostille, see below
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse ci-dessous

www.apostille.ma



باسم جلالة الملك وطبها القانون

بتاريخ 2023 / 04 / 18، أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة- في جاستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة وهي موافقة من السادة:

رئيسا

الأستاذ نصر الدين إينلو

عضوا ومقرا

الأستاذ بلال بوكريشة

عضوا

الأستاذ عمرو لعجاج

ممثلة للنياية العامة.

الأستاذة فاطمة الزهراء العبادي

كاتبة الضبط

بمساعدة السيدة عائشة التوفالي

الحكم الاتي نصه:

بين: السيدة صبرين المير ، مغربية، عنوانها طريق طابرت جنان بنشواط رقم 20 وجدة.

تنوب عنها ذة كريمة دادي المحامية بهينة وجدة.

بصفتها مدعية

وبين: السيد رضوان زاوية، مغربي، عنوانه طريق العونية تجرئة موهوب أ وبين: السيد رضوان زاوية، مغربي، عنوانه طريق العونية تجرئة موهوب أ

41/98 وجدة.

بصفته مدعى عليه

بحضور: النياية العامة لدى هذه المحكمة

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية ، المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/02/10، التي تعرض فيه أنها متروجة من المدعى عليه وأن هذا الزواج أثمر عن ميلاد ابن واحد، وأنه بسبب كثرة المشاكل وانعدام التفاهم وقيام المدعى عليه بإهمالها وابنها منذ 2021/08/01 ، فإنها تلتبس من المحكمة بالحكم بتطليقها من المدعى عليه طلفة بائنة للشقاق مع الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنها بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا منذ 2021/08/01 وأجرة السكن بحسب مبلغ 3000 درهم وأجرة الحضانة بحسب مبلغ 500

درهم شهريا، ومبلغ 4000 درهم سنويا كتوسعة أعياد مع النفاذ المعجل والاكراه في الأقصى ، وارفقت المقال بنسخة من عقد الزواج وعقد الزيادة الابن.

وبناء على ادرج الملف بجلسة الصلح بتاريخ 2023/02/15 حضرت الزوجة وتخلف الزوج رغم التوصل صرحت الزوجة انها متزوجان من سنة 2016 لهما ابن واحد، غير حامل توصلت بصداقها، عن عمل الزوج صرحت أنه عامل بالخارج وهي بدورها عاملة بالخارج، وعن اسباب الطلاق صرحت أن زوجها لم يعد يحترمها وأنه يخونها وطلب منها مغادرة بيت الزوجية وعرضت عليها محاولة الصلح تشبثت الزوجة بطلبها وعارضها الزوج مما تقرر معه تسجيل فشل محاولة الصلح. وبخصوص النفقة صرحت أنها غادرت بيت الزوجية في نونبر 2021 وإن زوجها كان يرسل لها النفقة إلا أنه توقف خلال فترة مرضه والتي استمرت ستة اشهر وإن مجموع المدة التي امسك فيها عن الانفاق تبلغ سنة وآخر مبلغ توصلت به كان في يناير وادت اليمين القانونية على أن زوجها لم ينفق عليها لمدة سنة كاملة.

وبناء على المستنتاجات مع طلب إضافي المقدم من طرف المدعية جاء فيها أن زوجها املها منذ شتبر 2021 الى غاية غشت 2022، وإن زوجها يقضي وقته مع خلياته، وأنه قام ببيع ملابسها بدون موافقتها ولتمست الحكم لها بمبلغ 5000 درهم قيمة الملابس التي قام ببيعها والحكم لها بنفقة إضافية للابن هارون تبلغ 3000 درهم شهريا لما يحتاجه من عناية وعلاج مع النفاذ المعجل والاكراه في الأقصى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/04/11 حضر نائب الزوجة، كما أُلقي بالملف مستنتاجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون فقرر اعتبار القضية جاهرة وتم حجزها للمداولة لجلسة 2023/04/18.

وَبَعْدُ الْمَحَاوِلَةُ طَلِبُهَا التَّاهُونُ

فِي الْمَسْأَلَةِ: حيث قدم الطلب وفق الشكايات القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.

فِي الْمَوْضُوعِ:

بالنسبة لطلب التطلق:

- حيث تهدف المدعية من رفع دعواها الحكم بتطليقها من عصمة زوجها للشقاق.
- وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين قائمة بمقتضى عقد الزواج المدلى به.
- و حيث إنه طبق المادة 94 من مدونة الأسرة إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، و جب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.
- و حيث تتلخص أسباب الشقاق بين الزوجين في وجود مشاكل وعدم التفاهم.

و حيث حاولت المحكمة استقصاء هذه الأسباب قصد حل النزاع بين الطرفين لكنها فشلت في ذلك لتثبت الزوجة بطلب الطلاق وبالتالي تبقى حالة الشقاق قائمة وهو الأمر الذي يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية و يكون الطلب مبني على أساس و يتعين الاستجابة له.

وحيث إنه ما دام أن العلاقة الزوجية بين الطرفين قد انتهت بالطلاق فإنه يتعين تحديد مستحقات الزوجة المترتبة عنه وكذا حقوق الأبناء لما بعده إن وجوا (المادة 97).

وحيث إنه وتبعاً لما تضمنته المادة 97 من المدونة المذكورة يتعين تحديد المستحقات المترتبة للمدعية عن هذا الطلاق طبقاً للمواد 83 و 84 و 85.

وحيث أكدت الزوجة بجلسة الصلح أنها توصلت بصداقها.

وحيث إنه مادام أن الطلاق قد قضت به المحكمة فإنه واستناداً على مقتضيات المادة 122 يكون طلاقاً بائناً، وبالتالي فإن المدعي عليها التي لم تثبت أنها حامل لا تستحق نفقة خلال فترة عدتها وإنما يبقى حقها منحصر في السكنى فقط خلال هذه المدة (المادة 196)، وإن المحكمة واستناداً على مالها من سلطة تقديرية في الموضوع ومراعاة منها لوضعية الزوج المادية وما استقر عليه اجتهادها أراثت تحديد واجب السكنى في المبلغ أدناه.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 84 التي تنص على استحقاق الزوجة المطلقة للمتعة في حالة الطلاق بناء على طلب الزوج، والحال أن إنهاء العلاقة الزوجية في نازلة الحال تم بناء على طلب الزوجة وبالتالي لا تستحق المتعة وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 433 الصادر بتاريخ 2010/09/21 في الملف عدد 2009/1/2/623 والمشور بملحة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 الصفحة 83 والذي جاء فيه: "لا تستحق المطلقة المتعة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق.

المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة الطلاق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة وإنما بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق".

وحيث إن البين من معطيات الملف أن الزواج أضر على ولادة الإبن هرون زاوية المزداد بتاريخ 2018/12/27 حسب الثابت من رسم إزياده الملفي بالملف، وأنه واستناداً إلى مقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة فإن الأم تبقى هي الأولى بحضانته، ويبقى من حق الأب صلة الرحم بها بالطريقة المفصلة في منطوق هذا الحكم.

وحيث أراثت المحكمة تحديد واجب حضانة الإبن في مبلغ (100) درهما شهرياً ، واعتبار لكون الطلاق بائن فإن هذه الصبغة تستحق ابتداء من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعاً.

وحيث إنه وتبعا لمقتضيات المواد 187 و 197 و 198 من مدونة الأسرة فإن نفقة الأبناء تجب على أبيهم وتستمر على الذكر إلى حين بلوغه سن الرشد مع قدرته على الكسب أو سن 25 سنة إن كان يتابع دراسته، وعلى البنت إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها، وتشمل الغذاء و الكسوة و العلاج و ما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة وكذا مصاريف التعليم و يراعى في تقديرها دخل الأب ومستوى الأسعار و حال مستحقها وعادات أهل البلد في ذلك مع اعتبار التوسط.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الزواج وتصريحات الزوجة أن الزوج عامل بفرنسا.

وحيث تبعا لذلك ارتأت معه المحكمة تحديد نفقة الابن المذكور في مبلغ (700) درهم شهريا ، وأجرة سكناهما في مبلغ (800) درهما شهريا.

وحيث إن طلب توسعة الأعياد مؤسس بالنسبة للابن مما يتعين معه الاستجابة له وتحديد لها في مبلغ (1200) درهم سنويا من تاريخ الطلب المصادف ل 2023/01/20.

بالنسبة لطلب النفقة:

وحيث ادعت المدعية وفق مقالها، أن زوجها المدعى عليه لم ينفق عليها منذ تاريخ 2021/08/01.

وحيث صرحت الزوجة بجلسة الصلح أنها غادرت بيت الزوجية في نونبر 2021 وأن زوجها كان يرسل لها النفقة إلا أنه توقف خلال فترة مرضه والتي استمرت ستة اشهر وأن مجموع المدة التي امسك فيها عن الانفاق تبلغ سنة وآخر مبلغ توصلت به كان في يناير وادت اليمين القانونية على أن زوجها لم ينفق عليها لمدة سنة كاملة.

وحيث أقرت الزوجة بمذكرتها أن الزوج أمسك عن الانفاق الى غاية غشت 2022.

وحيث إن الزوج تخلف عن جلسة البحث رغم التوصل القانوني مما يكون طلب المدعية غير منازع فيه.

وحيث تبعا لذلك يكون طلب الزوجة مؤسس ويتعين الاستجابة له والحكم لها ولابنها بالنفقة بحسب مبلغ (700) درهم شهريا لكل واحد من تاريخ 2021/11/01 الى غاية 2022/08/01.

وحيث إن بخصوص طلب الحكم لها بقيمة الملابس فإنه يبقى غير مؤسس لعدم وجود ما يثبت أن الزوج قام ببيع ملابسها مما يتعين معه رفض الطلب.

وحيث إن باقي الطلبات تبقى غير مؤسدة ويتعين رفضها.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل مؤسس ويتعين الاستجابة له.

وحيث إن طلب الاكراه بالنسبة لمستحقات الزوجة مؤسس ويتعين الاستجابة له وتحديد في الأدنى.

٢٠٢٥

وحيث إن طلب الاكراه بالنسبة لمستحقات الأبناء غير مؤسس لوجود علاقة نبوة ويتعين رفضه.

- لمحة الأسر -

حكمة المحكمة بالاستمسا العلنية بمطالبة حضوري المدعية وبنائها المدعى عليه ، ونهايا في الحق المتعلق بالتطويق

وإتخاذها في النهائي:

• في المثل: يقبول الطلب

• في الموضوع:

بتطبيق المدعية صبرين المير من عصمة زوجها المدعى عليه رضوان زاوية طلاقة واحدة بانته للشقاق بعد البناء ، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجب سكنها خلال فترة العدة محمدا في مبلغ (2400) درهم ، ونفقتها بحسب مبلغ (700) درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2021/11/01 الى تاريخ 2022/08/01 ، وأدائه واجب حضنة هارون زاوية بحسب مبلغ (100) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة ، وواجب نفقة الابن بحسب مبلغ (700) درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2021/11/01 الى غاية 2022/08/01 وابتداء من تاريخ الحكم، وواجب السكنى بحسب مبلغ (800) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ (1200) درهم ابتداء من 2023/01/20 مع الاستمرار الى حين سقوط الفرض شرعا، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على رفع الطلب وتحديد مدة الاكراه في الأدنى بالنسبة لمستحقات الزوجة ورفض باقي الطلبات.

وبإسناد حضنة الابن لوالدته، ولوالده حق صلة الرحم به يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الخامسة مساء وفي اليوم الموالي لكل عيد ديني على أن يصطحبه من منزل الحاضنة ويعيده إليها بعد نهاية العدة.

وبتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لكان ولاية الطرفين قصد التضمين.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس

القاضي المقرر

كاتبة الضبط

نسخة من المحضر
بمجلس محاسبة
بمجلس محاسبة
بمجلس محاسبة



241
شفتير 2025